

통 보

1. 제 목 : 건설공사의 기술지도에 관한 사항

2. 관계기관 : ■■■■■■

3. 내 용

가. 업무개요

■■■■■은 ◇◇◇◇◇ 건설공사의 재해예방을 위하여 예산 19,800백만원을 확보하여('23.5월 증액 승인) 전기·통신·소방공사에 대하여 기술지도 계약을 체결하고 필요한 안전조치를 취하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「산업안전보건법」 제73조(건설공사의 산업재해 예방 지도)제1항 및 제2항, 제74조(건설재해예방전문지도기관)에 따르면 공사금액 1억이상 120억원 미만인 공사는 건설 산업재해 예방을 위해 지도계약(이하 “기술지도계약” 이라 한다.)을 전문기관(이하 “건설재해예방전문지도기관” 이하 한다.)과 체결하여야 하며,

같은 법 시행령 제59조(기술지도계약 체결 대상 건설공사 및 체결시기) 제2항 및 제60조(건설재해예방전문지도기관의 지도 기준)에 따라 지도계약은 건설공사 착공일 전일까지 체결하여야 합니다.

또한 법 시행령 [별표 18]에서 전문기관은 건설공사도급인에게 기술지도계약서 사본을 발주자로부터 받은 날로부터 14일 이내에 건설 현장에 갖춰 두도록 지도하고 시공을 총괄·관리하는 자에게는 계약서 사본을 계약일로부터 14일 이내에 건설 현장에 갖춰 두도록 지도하여야 하며 지도 횟수는 공사 시작 후 15일 이내마다 1회 실시하되, 40억 이상의 공사는 산업안전지도사 또는 건설안전기술사 등 전문 지도 인력이 8회마다 한 번 이상 지도하는 등의 기준을 정하고 있습니다.

따라서 ■■■■■■은 ◇◇◇◇ 건립공사 중 전기·통신·소방공사에 대한 기술지도를 계약에 따라 착공 후 매월 2회 이상 실시하여야 하고 결과를 안전보건총괄책임자가 관리하도록 하여야 하며 매 분기 1회 이상 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」에 따라 경영책임자 등에게 결과보고서를 송부하도록 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ■■■■■■ ◇◇◇◇ 기술지도 현황을 확인한 결과, ◇◇◇◇ 착공을 ○○.○○.○○.하고 기술지도는 ○○.○○.○○.부터 시작하였으며(착공부터 시행 하여야 함) [표]와 같이 소방·전기·통신 분야에 대하여 기술지도를 실시하였으나,

공사현장 점검 결과, 작업자가 다니는 통행로에 전기선이 걸릴 위험(기술지도 후 이행한 것으로 보고 했으나 문제 재확인), 전기 콘솔 관리자 정·부 미지정, 우천 시 멀티탭 방치하여 사용(기술지도 후 이행한 것으로 보고 했으나 문제 재확인)하는 등의 전기설비 관리 미흡 및 소화기 배치 부족 등이 확인되었습니다.

[표] ■■■■■■ ◇◇◇◇ 건설재해예방전문지도기관 기술지도 현황

구분	기술지도 횟수 기준	기술지도 현황	지적사항	이행결과
소방	월 2회(총 30회)	(1차) ○○.○○.○○. (2차) ○○.○○.○○. (3차) ○○.○○.○○.	작업장 근로자 이동 통로 확보 및 안전시 설 설치	즉시이행 가능
전기	월 2회(총 30회)	(1차) ○○.○○.○○. (2차) ○○.○○.○○. (3차) ○○.○○.○○.	통로바닥에 전선 또 는 이동전선 등 설치 사용 금지 작업장 내 전선 및 자재정리 구획설정	이행
통신	월 2회(총 30회)	(1차) ○○.○○.○○. (2차) ○○.○○.○○. (3차) ○○.○○.○○.	산업안전보건기준에 관한 규칙 제314조 (습윤한 장소의 이전 전선 등) 2회 지적 소화기 비치 및 불티 방지포 등 설치	이행
합계	각 월 2회(총 90회)			

4. 관계기관 의견 : ■■■■■■에서는 감사결과를 수용하고, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ■■■■■■장은

- 기술지도를 받은 안전관리자가 각 분야별 작업자들에게 전달 교육을 실시하도록 조치하시고 기술지도 시 지적받은 사항에 대하여는 재지적되지 않도록 관리를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)